

अपील प्रकरण क्रमांक ए/173/2014

श्री प्रकाश अग्रवाल, संयोजक जागो भारत जागो, 252, हरिगंगा, रतनपुर होशंगाबाद रोड भोपाल (म.प्र.)
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, डॉ० बी.पी. कतलम, कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण,
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 22.5.2014

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ("अधिनियम") की धारा 19 (3) के तहत जनसूचना अधिकारी, डॉ. बी.पी. कतलम, कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 08.11.2013 की जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी डॉ. एस.एस. साव, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 14.12.2013 में दिए गए निर्णय दिनांक 30.12.2013 से क्षुब्ध होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।
2. अपीलार्थी श्री प्रकाश अग्रवाल द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि आवेदन दिनांक 8.11.2013 की सूचना के विरुद्ध पत्र दिनांक 2.12.2013 के माध्यम से मांगी गई शुल्क के विरुद्ध प्रथम अपील दिनांक 14.12.2013 को प्रस्तुत करने पर प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 30.12.2013 के द्वारा प्री मेच्युअर होने के आधार पर अस्वीकार किया गया। यद्यपि कि उनके द्वारा शुल्क भी इस बीच जमा किया गया, एवं प्रतिअपीलार्थी द्वारा सूचना भी डाक से भेजा गया, जिसे उनके द्वारा अपूर्ण होने के कारण प्राप्त नहीं किया गया। शेष राशि भी विलम्ब से वापस किया गया है। अतएव सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय कराया जाए।
3. प्रतिअपीलार्थी श्री बी.पी.कतलम जनसूचना अधिकारी, डॉ. एस.एस.साव, प्रथम अपीलीय अधिकारी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, एवं श्री आर.एन. बोस, सहायक विधि अधिकारी द्वारा उपस्थित होकर जवाब दिनांक 1.4.2014 प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि आवेदन पत्र की प्राप्ति एवं उस पर की गई कार्रवाई का तिथिवार विवरण प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी का आवेदन अविनिर्दिष्ट एवं विस्तृत सूचना से संबंधित होने के बावजूद शुल्क जमा करने की संसूचना दी गई, जिसके पालन में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.12.2013 को शुल्क जमा करने पर पत्र दिनांक 19.12.2013 को वांछित एवं उपलब्ध जानकारी प्रेषित किया गया। अपीलार्थी द्वारा सूचना को प्राप्त करने से इंकार किया गया। शेष राशि को पत्र दिनांक 11.3.2014 के माध्यम से प्राप्त करने की संसूचना दी गई एवं शेष राशि वापस भी कर दिया गया है। शुल्क राशि जमा करने एवं सूचना प्रेषित कर दिये जाने के आधार पर प्रथम अपील का निराकरण किया गया है अतएव यह अपील निरस्त करने योग्य है।

4. अपील का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा उभयपक्ष को सुना गया। अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील दिनांक 15.1.2014 में प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 30.12.2013 को न्याय संगत न होने के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। प्रथमतः आवेदन दिनांक 8.11.2013 में निम्न मांगी गई सूचना अवलोकनीय है:

“.....अतः उपरोक्त सुविधा के संबंध में राज्य/केन्द्र शासन द्वारा जारी सभी नियमों/दिशा-निर्देशों/मापदण्डों एवं प्रति वित्तीय वर्ष देयकों की अधिकतम सीमा आदि की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का कष्ट करें, साथ ही दिनांक 1.4.2009 से आज दिनांक 8.11.2013 तक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अधीनस्थ रायपुर मुख्यालय की सभी इकाईयों/कार्यालयों में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रदाय किये गये चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति देयकों का सम्पूर्ण विवरण (सूची भुगतान राशि एवं मेडिकल बिलों की छाया प्रति आदि) नीचे दिए गए प्रारूप में उपलब्ध कराने का कष्ट करें अथवा उपरोक्त संबंध में जो भी जानकारीयां/विवरण उपलब्ध हो सभी की तिथिवार एवं अधिकारी/कर्मचारीवार जानकारीयों की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिनमें संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत मेडिकल बिलों की छायाप्रति एवं कार्यालयीन देयकों की तिथिवार विवरणों की जानकारीयां आवश्यक रूप से समाहित हो।

क्रं.	भुगतान वर्ष का विवरण तिथि सहित	कार्यालय का नाम एवं पता	संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का मूल वेतन (ग्रास सेलेरी) वार्षिक	संबंधितों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति देयकों की भुगतान राशि का पूर्ण विवरण

5. इस आवेदन से स्पष्ट है कि धारा 6(1) के अंतर्गत वांछित सूचना से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, जिसके कारण अनुमानित एवं वृहद सूचना अपेक्षित है। ऐसे आवेदनों के संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा राजमंगल प्रसाद वि० महिला एवं बाल विकास विभाग प्रकरण क्रमांक 3758/आई.सी. (ए)/2008 में पारित निर्णय दिनांक 05.03.2009 में स्पष्ट किया गया है कि, अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत जब तक वांछित सूचना का प्रार्थी द्वारा स्पष्ट नहीं किया जाता, तब तक लोक सूचना अधिकारी के लिए अभिलेख से सूचना दिया जाना संभव नहीं है। इसी प्रकार मान० उच्च न्यायालय बाम्बे द्वारा एल.पी.ए. नं. 276/2012, द स्टेट इनफार्मेशन कमिशनर विरुद्ध मि० तुषार धनंजय माण्डलेकर, के प्रकरण में आवेदक द्वारा आयातीत वाहनों के अवैध पंजीयन एवं कर अपवंचन से संबंधित दिनांक 01.01.2001 से 24.07.2009 की अवधि की वृहद एवं विनिर्दिष्ट सूचना की मांग पर पारित निर्णय दिनांक 23.07.2012 का निम्न अंश भी अवलोकनीय है :-

"On hearing the learned counsel for the parties and on perusal of the application under section 6 of the Act, it appears that the application was not made with a bona fide intention and the respondent had misused the provisions of the Act by seeking information. ----- The application is vague and the application does not make it clear to the Information Officer as to what information is actually sought by the respondent from the officer.----- We are clearly of the view in the aforesaid backdrop that the application was filed with a mala fide intention and with a view to abuse the process of law."

इस प्रकरण में आवेदन दिनांक 8.11.2013 के प्रतिअपीलार्थी को दिनांक 12.11.2013 को प्राप्त होने पर एवं अविनिर्दिष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों की सूचना वांछित होने के कारण विभिन्न इकाईयों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 14.11.2013 को लिखा गया। पत्र दिनांक 02.12.2013 के माध्यम से शुल्क जमा करने की संसूचना दिए जाने एवं शुल्क दिनांक 11.12.2013 को जमा किये जाने पर पत्र दिनांक 19.12.2013 के माध्यम से डाक द्वारा उपलब्ध सूचना प्रेषित किया गया। इस प्रकार इस प्रकरण में स्पष्ट है कि मांगी गई सूचना अस्पष्ट होकर वृहद होने के कारण प्रदाय किया जाना व्यवहारिक रूप से भी संभव नहीं था एवं उपरोक्त उद्धरण के प्रकाश में इन्कार भी किया जा सकता था। इसके बावजूद प्रतिअपीलार्थी द्वारा प्रकरण में सद्भावपूर्ण कार्रवाई एवं सूचना देने का प्रयास किया गया।

6. प्रकरण में वांछित चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति देयक की सूचना का विषय भी विचारणीय है। विचाराधीन लोक प्राधिकारी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर छ.ग. चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम लागू हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गिरीश आर. देशपाण्डे विरुद्ध सी.आई. सी. एण्ड अदर्स, के प्रकरण एस.एल.पी. (सी) 27734 / 2012 में पारित निर्णय दिनांक 03. 10.2012 का निम्न अंश प्रासंगिक एवं अवलोकनीय है:—

"13The performance of an employee/officer in an organization is primarily a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules which fall under the expression "personal information", the disclosure of which has no relationship to any public activity or public interest. On the other hand, the disclosure of which could cause unwarranted invasion of the privacy of that individual."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी खुलासा किया गया है कि लोक सूचना अधिकारी अथवा अपीलीय अथारिटी की संतुष्टि पर इस प्रकार की सूचना को तभी प्रकट किया जा सकता है, जब वृहद लोक हित में आवश्यक हो, परन्तु आवेदक अधिकार के

रूप में मांग नहीं कर सकता। इस प्रकरण में भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक का भुगतान छ. ग. चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम के अंतर्गत किये जाने के कारण व्यक्तिगत सूचना होने तथा व्यापक लोक क्रियाकलाप से भी संबंधित नहीं होने से मांगी गई सूचना को दिये जाने की बाध्यता नहीं थी। इसके बावजूद प्रतिअपीलार्थी सद्भावपूर्ण कार्रवाई एवं सूचना प्रदाय किया गया।

7. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 14.12.2013 का निराकरण आदेश दिनांक 30.12.2013 को किया गया, जिसका निम्न अंश अवलोकनीय है:

"-----The appellant stated that desired information/documents was not received by him within the stipulated period and even up to 14th December, 2013 and sought intervention by the First Appellate officer to make available the required documents free of cost. The public information officer has categorically stated that the desired information/documents have already been provided to the appellant within the stipulated period. He has further explained that the stipulated period means the period of 30 days along with period includes intervening period between the dispatch of the intimation to deposit the fee and payment of fee i.e. 02-12-2013 to 11-12-2013. Thus, it is evident that the Respondent-PIO has furnished the desired document/information prior to completion of stipulated period which includes intervening period..."

आदेश से स्पष्ट है कि शुल्क की मांग किये जाने एवं शुल्क अदा किये जाने के बीच की अवधि को कम करने पर समयावधि में सूचना प्रेषित किया जाना पाया गया। इस प्रकार समयावधि में सूचना प्राप्त न होने का अपीलार्थी द्वारा दिया गया तर्क अमान्य किया गया है, जो स्थिर रखने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय आदेश को न्याय संगत प्रतीत न होना मात्र बताया गया है जिसका कोई स्पष्ट कारण उल्लिखित नहीं है। वांछित सूचना के अविनिर्दिष्ट होने के कारण जमा की गई शुल्क राशि में से शेष राशि को वापस करने के निर्देश भी प्रथम अपील में दिया जा चुका है, जिसका पालन भी हो चुका है। अतएव प्रथम अपीलीय आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. उपरोक्त स्थिति के आधार पर यह अपील अस्वीकार किया जाता है। साथ ही अधिनियम की धारा 19(8) के अन्तर्गत प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने कभी अनुसंशा किया जाता है। आदेश की प्रति कुलपति एवं कुल सचिव इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर को भी प्रेषित किया जाए।

सही/-
(सरजियस मिन्ज)
मुख्य सूचना आयुक्त